

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{va} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

SECRETARIA DEL SENADO

MME
19 MAY 2025 PM 1:36

**Nombramiento de la
Lcda. Fabiola Rivera Laboy
como Fiscal Auxiliar II
del Departamento de Justicia, en ascenso.**

INFORME

19 de mayo de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la Lcda. Fabiola Rivera Laboy, recomendando su nominación como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia, en ascenso.

El pasado 23 de abril de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación de la Lcda. Fabiola Rivera Laboy como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso.

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", y el Plan de Reorganización Núm. 5 de 27 de diciembre de 2011 crea en el Departamento de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares II, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

a

0149

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal Auxiliar II debe ser un abogado o una abogada admitido(a) al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce de buena reputación moral, intelectual y profesional, según lo determina la autoridad nominadora y, además, deberá tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia profesional, como abogado(a).

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06 de 27 de enero de 2025, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación de la designada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La Lcda. Fabiola Rivera Laboy nació en el Municipio de Ponce, donde actualmente reside.

La licenciada Rivera Laboy, para el año 2010, obtuvo un Bachillerato en Publicidad con concentración en relaciones públicas, de la Universidad del Sagrado Corazón. Luego para el año 2013, obtuvo el grado de *Juris Doctor* de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Del historial profesional de la nominada se desprende que, desde el año 2014 y hasta el año 2016 laboró como abogada para el Bufete *Masas Bonilla Law Offices*. Luego del año 2015 y hasta el 2016 fungió como Asesora Legal para la compañía *PHM Software Solutions, Inc.* Posteriormente, a partir del año 2017 se desempeñó como Abogada con designación de Fiscal Especial en el Departamento de Justicia, cargo que ocupó hasta el 5 de octubre del 2020, cuando fue designada y confirmada por el Senado de Puerto Rico como Fiscal Auxiliar I, posición que ocupa hasta el presente.



II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizó una investigación a la designada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, historial personal y profesional, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Lcda. Fabiola Rivera Laboy, quien cumplió con todos los documentos financieros requeridos. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la licenciada Rivera Laboy ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar II, en ascenso. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada.

(b) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Lcda. Fabiola Rivera Laboy, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional, experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados, en la Región de Ponce, varios funcionarios y personas particulares en torno a la nominación, a saber:

- Hon. Zahira Torres Moró, Juez Superior
- Hon. Charlene Rivera Agosto, Juez Superior
- Hon. Rubén Serrano, Juez Superior
- Hon. Marjorie Gierbolini Gierbolini, Fiscal de Distrito



- Fiscal Alberto J. Flores Bermúdez
- Sr. José Figueroa, Agente Investigador
- Alguacil Rafael E. Ramos Castañer

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente el nombramiento de la Lcda. Fabiola Rivera Laboy como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia, en ascenso y la describieron como inteligente, responsable y respetuosa con todos los funcionarios del tribunal.

III. VISTA PÚBLICA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos celebró el 16 de mayo de 2025 una vista pública, en la que participaron los miembros de la comisión, quienes tuvieron la oportunidad de interrogar a la designada Fiscal Auxiliar II, Lcda. Fabiola Rivera Laboy.

La licenciada Rivera Laboy comenzó exponiendo en dicha vista pública que, a finales del año 2018, inició labores como Fiscal Especial, adscrita a la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios en la Fiscalía de Ponce; y como parte de sus funciones, investigó querellas por manejo de vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, desde la etapa investigativa y radicación, hasta el procesamiento de cargos criminales. Durante sus dos años en la Unidad, la jurisdicción de Ponce fue galardonada con la distinción de la jurisdicción con más convicciones por casos de embriaguez de Puerto Rico.

Expresó la licenciada Rivera Laboy que, en el año 2020, su carrera profesional dio un paso profesional significativo cuando fue designada y confirmada por el Senado de Puerto Rico como Fiscal Auxiliar I. Desde entonces, indicó que se ha dedicado a una lucha incansable en pro de los derechos de las víctimas en la búsqueda de la justicia, experiencia que le ha permitido desarrollar sus habilidades en la investigación criminal, la litigación penal y la protección de los derechos de las víctimas de delitos.



Finalizó la nominada destacando que, en el descargo de sus responsabilidades como funcionaria del Departamento de Justicia, le honra poder defender los derechos de las víctimas de delito, y que la fuerza que impulsa su labor diaria se fundamenta en la profunda satisfacción de saber que cada víctima reciba un trato digno, compasivo y que comprende plenamente cada etapa del proceso legal. Añadió que su compromiso es servir al Pueblo, por lo cual, como Fiscal Auxiliar II, se compromete a continuar atendiendo cada caso y las necesidades de los ciudadanos con responsabilidad, ética e integridad.

IV. CONCLUSIÓN

La trayectoria académica y profesional que demuestra el expediente de la Lcda. Fabiola Rivera Laboy demuestra tener un total compromiso con la justicia, y la sociedad en general. El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación de la Lcda. Fabiola Rivera Laboy como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia, en ascenso.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos